

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6429/2534

นาย วิวัฒน์ จันทรวาว วา ม
นาย พิระศักดิ์ จันทร สำนาน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 482 (1)

ผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดชอบในการรอนสิทธิ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 482(1)ก็ต่อเมื่อผู้ขายพิสูจน์ได้ว่าสิทธิของผู้ซื้อได้สูญไปโดยความผิดของผู้ซื้อเอง ได้ความว่ารถยนต์ที่จำเลยขายให้โจทก์เป็นรถยนต์ที่ถูกยกออกมาและได้ถูกเจ้าพนักงานติดตามยึดคืนไป ดังนี้เมื่อจำเลยมิได้นำสืบให้เห็นว่าการที่รถยนต์พิพาทถูกยึดไปนั้นเป็นความผิดของโจทก์ จำเลยจึงไม่อาจอ้างข้อยกเว้นการรับผิดชอบในการรอนสิทธิตามกฎหมาย.

โจทก์ฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาว่าจำเลยฉ้อโกงโจทก์ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 กับขอให้บังคับจำเลยใช้เงินแก่โจทก์ 178,000 บาท

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์เฉพาะความผิดอาญาฐานฉ้อโกงสำหรับฟ้องคดีส่วนแพ่งของโจทก์ ให้จำเลยชำระเงินค่ารถยนต์178,000 บาท คืนโจทก์

จำเลยอุทธรณ์ในคดีส่วนแพ่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาในคดีส่วนแพ่ง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ยุติในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2530 จำเลยได้ขายรถยนต์เก๋งคันหมายเลขทะเบียน ก-0740 สมุทรสงคราม ให้โจทก์ในราคา 178,000 บาท โจทก์ชำระเงินให้จำเลยครบถ้วนแล้ว แต่ไม่สามารถโอนทะเบียนมาเป็นของโจทก์ได้ เพราะมีผู้มาแจ้งอายัดไว้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2530 ว่ารถยนต์คันนี้ถูกยกยอกมา คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยจะต้องใช้คืนเงินค่าขายรถยนต์พิพาทแก่โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ปัญหาข้อนี้ จำเลยฎีกาว่า พยานหลักฐานโจทก์รับฟังไม่ได้ว่า รถยนต์พิพาทถูกยึดไปจริงหรือไม่ และโจทก์ไม่ได้ให้จำเลยเข้ารู้เห็นเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่อ้างว่ารถยนต์พิพาทถูกยึดไป จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในการรอนสิทธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 482 สำหรับปัญหาที่ว่า รถยนต์พิพาทถูกยึดไปจริงหรือไม่ นั้น... ดังนี้ พยานหลักฐานโจทก์จึงรับฟังได้แน่ชัดว่า รถยนต์พิพาทถูกยึดไปจริง

ส่วนข้อที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้ให้จำเลยเข้ารู้เห็นเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่อ้างว่ารถยนต์พิพาทถูกยึดไป จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในการรอนสิทธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 482 นั้น เห็นว่า จำเลยผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดชอบในการรอนสิทธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 482(1) นั้น จะต้องได้ความว่า จำเลยผู้ขายพิสูจน์ได้ว่า สิทธิของผู้ซื้อได้สูญไปโดยความผิดของผู้ซื้อเอง แต่กรณีที่เกิดขึ้นมาในคดีนี้ ได้ความว่ารถยนต์พิพาทถูกยกยอกมา และได้ถูกเจ้าพนักงานตำรวจศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ได้ติดตามยึดรถไปจากโจทก์ ด้วยอำนาจของกฎหมายโดยจำเลยผู้ขายมิได้นำสืบให้เห็นว่าการที่รถยนต์พิพาทถูก

ยึดไปนั้นเป็นความผิดของโจทก์ผู้ซื้อแต่อย่างใด จำเลยจึงไม่อาจอ้างเอาข้อยกเว้น
การรับผิดในการรอนสิทธิตามข้อกฎหมายที่อ้างมานั้นได้ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้
จำเลยใช้คืนค่ารถยนต์แก่โจทก์ตามฟ้องมานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ก้าน อันนันทน์-พินิจ จิมพาลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>